

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

-> Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

- **Princípio da Igualdade entre Homens e mulheres**

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta constituição

- **Princípio da Legalidade e Liberdade de Ação**

II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei

- **Vedação de Práticas de Tortura Física e Moral**

III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante

- **Liberdade de Manifestação do Pensamento**

IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato

- **Direito de Resposta e Indenização**

V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem

- **Liberdade Religiosa e de Consciência**

VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias

VII - É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva

VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei

- **Liberdade de Expressão e Proibição de Censura**

IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença

- **Proteção à Imagem, Honra e Intimidade da Pessoa**

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação

- **Proteção do Domicílio do Indivíduo**

XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

- **Proteção do Sigilo das Comunicações**

XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal

- **Liberdade de Profissão**

XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer

- **Acesso à Informação**

XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional

- **Liberdade de Locomoção**

XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens

- **Direito de Reunião**

XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente

- **Liberdade de Associação**

XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar

XVIII - A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento

XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado

XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado

XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente

- **Direito de Propriedade e sua Função Social**

XXII - É garantido o direito de propriedade

XXIII - A propriedade atenderá a sua função social

- **Intervenção do Estado na Propriedade**

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta constituição

XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano

- **Pequena Propriedade Rural**

XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento

- **Direito Autoral e Propriedade Industrial**

XVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar

XXVIII - São assegurados, nos termos da lei:

a) A proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas

b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas

XXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país

- **Direito de Sucessão e Herança**

XXX - É garantido o direito de herança

XXXI - A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do “de cujus”

- **Direito do Consumidor**

XXXII - O estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor

- **Direito de Informação, Petição e Certidão**

XXXIII - Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado

XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder

b) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal

- **Princípio da Proteção Judiciária ou da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional**

XXXV - A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito

- **Segurança Jurídica**

XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada

- **Tribunal de Exceção**

XXXVII - Não haverá juízo ou tribunal de exceção

- **Tribunal do Júri**

XXXVIII - É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) A plenitude de defesa

b) O sigilo das votações

c) A soberania dos veredictos

d) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

- **Princípio da Legalidade, da Anterioridade e da Retroatividade da Lei Penal**

XXXIX - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal

XL - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu

- **Princípio da Não Discriminação**

XLI - A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais

- **Crimes Inafiançáveis, Imprescritíveis e Insuscetíveis de Graça e Anistia**

XLII - A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei

XLII - A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem

XLIV - Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático

Crimes Inafiançáveis e Imprescritíveis	Crimes Inafiançáveis e Insuscetíveis de Graça e Anistia
Racismo	Tortura
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático	Tráfico
	Terrorismo
	Hediondos

- **Princípio da Intranscendência da Pena**

XLV - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido

- **Individualização da Pena**

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) A privação ou restrição da liberdade
- b) Perda de bens
- c) Multa
- d) Prestação social alternativa
- e) Suspensão ou interdição de direitos

- **Proibição de Penas**

XLVII - Não haverá penas:

- a) De morte, salvo em caso de guerra declarada
- b) De caráter perpétuo
- c) De trabalhos forçados
- d) De banimento
- e) Cruéis

- **Estabelecimentos para Cumprimento de Pena**

XLVIII - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado

- **Respeito à integridade Física e Moral dos Presos**

XLIX - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral

- **Direito de Permanência e Amamentação dos Filhos pela Presidiária Mulher**

L - Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação

- **Extradicação**

LI - Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei

LII - Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião

- **Direito ao Julgamento pela Autoridade Competente**

LIII - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente

- **Devido Processo Legal**

LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal

- **Contraditório e Ampla Defesa**

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes

- **Provas Ilícitas**

LVI - São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

- **Presunção de inocência**

LVII - Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória

- **Identificação Criminal**

LVIII - O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei

- **Ação Privada Subsidiária da Ação Pública**

LIX - Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal

- **Legalidade da Prisão**

LX - A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem

- **Legalidade da Prisão**

LXI - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei

- **Comunicabilidade da Prisão**

LXII - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada

- **Informação ao Preso**

LXIII - O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado

- **Identificação dos Responsáveis pela Prisão**

LXIV - O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial

- **Relaxamento da Prisão Ilegal**

LXV - A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária

- **Garantia da Liberdade Provisória**

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança

- **Prisão Civil**

LXVII - Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel

- **Habeas Corpus**

LXVIII - Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder

- **Mandado de Segurança**

LXIX - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições por poder público

LXX - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- a) Partido político com representação no congresso nacional
- b) Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados

- **Mandado de Injunção**

LXXI - Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania

- **Habeas Data**

LXXII - Conceder-se-á habeas data:

- a) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público
- b) Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo

- **Ação Popular**

LXIII - Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência

- **Assistência Judiciária**

LXXIV - O estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

- **Indenização por Erro Judiciário**

LXXV - O estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença

- **Gratuidade de Serviços Públicos**

LXXVI - São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) O registro civil de nascimento
- b) A certidão de óbito

LXXVII - São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania

- **Princípio da Celeridade Processual**

LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação

- **Proteção de Dados Pessoais**

LXXIX - É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais

- **Aplicabilidade das Normas de Direitos e Garantias Fundamentais**

§1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata

§2º - Os direitos e garantias expressos nesta constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil faça parte

- **Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos**

§3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do congresso nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais

- **Submissão à Jurisdição do Tribunal Penal Internacional**

§4º - O Brasil se submete à jurisdição do tribunal penal internacional a cuja criação tenha manifestado adesão

Direitos Sociais

-> Art. 6º - São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta constituição

-> Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

Do Direito ao Trabalho

-> Art. 7º - são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- **Proteção Contra Despedida Arbitrária ou Sem Justa Causa**

I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos

- **Seguro-Desemprego**

II - Seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário

1ª Solicitação	
Parcelas	Tempo de trabalho
4	12 a 23 meses
5	24 meses ou mais
2ª Solicitação	
3	9 a 11 meses
4	12 a 23 meses
5	24 meses ou mais
3ª Solicitação	
3	6 a 11 meses
4	12 a 23 meses
5	24 meses ou mais

- **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**

III - Fundo de garantia por tempo de serviço:

a) Valor correspondente a 8% do salário

- **Salário Mínimo**

IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim

- **Piso Salarial**

V - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho

- **Irredutibilidade do Salário**

VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo

- **Proteção aos que Percebem Remuneração Variável**

VII - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável

- **Décimo Terceiro Salário ou Gratificação Natalina**

VIII - Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria

- **Remuneração Superior por Trabalho Noturno**

IX - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno:

-> Considera-se trabalho noturno:

a) Desempenhado entre as 22h de um dia até as 5h do dia seguinte, para trabalhadores urbanos

b) Desempenhado entre as 21h de um dia até as 5h do dia seguinte, para os trabalhadores rurais, das atividades de plantio, colheita

c) Desempenhado entre as 20h de um dia até as 4h do dia seguinte, para os trabalhadores da atividade pecuária

- **Proteção do Salário Contra Retenção Dolosa**

X - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa

- **Participação nos Lucros**

XI - Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei

- **Salário-Família**

XII - Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei

- **Jornada de Trabalho**

XIII - Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho

- **Jornada Especial para Turnos Ininterruptos de Revezamento**

XIV - Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva

- **Repouso Semanal Remunerado**

XV - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos

- **Pagamentos de Horas Extras**

XVI - Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal

- **Férias Remuneradas**

XVII - Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal

- **Licença Maternidade**

XVIII - Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias

- **Licença Paternidade**

XIX - Licença paternidade, nos termos fixados em lei

a) Período de 5 dias, contados do primeiro dia útil após o nascimento da criança

- **Proteção da Mulher no Mercado de Trabalho**

XX - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei

- **Aviso Prévio**

XXI - Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei

- **Redução dos Riscos do Trabalho**

XXII - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança

- **Adicional por Atividade Penosa, Insalubre ou Perigosa**

XXIII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei

- **Aposentadoria**

XXIV - Aposentadoria

- **Assistência aos Filhos Pequenos**

XXV - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola

- **Reconhecimento das convenções e Acordos Coletivos de Trabalho**

XXVI - Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho

- **Proteção em Face da Automação**

XXVII - Proteção em face da automação, na forma da lei

- **Seguro Contra Acidentes de Trabalho**

XXVIII - Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa

- **Ação Trabalhista nos Prazos Prescricionais**

XXIX - Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho

- **Não Discriminação**

XXX - Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil

XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência

- **Proibição de Distinção do Trabalho**

XXXII - Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos

- **Trabalho do Menor**

XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos

- **Igualdade ao Trabalhador Avulso**

XXXIV - Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso

- **Empregados Domésticos**

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IV, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração a previdência social

-> **Art. 8º** - É livre a associação sindical ou profissional, observado o seguinte:

I – A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical

II – É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município

III – Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas

IV – A assembleia geral fixará a contribuição que será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical, independentemente da contribuição prevista em lei

V – Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato

VI – É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho

VII – O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais

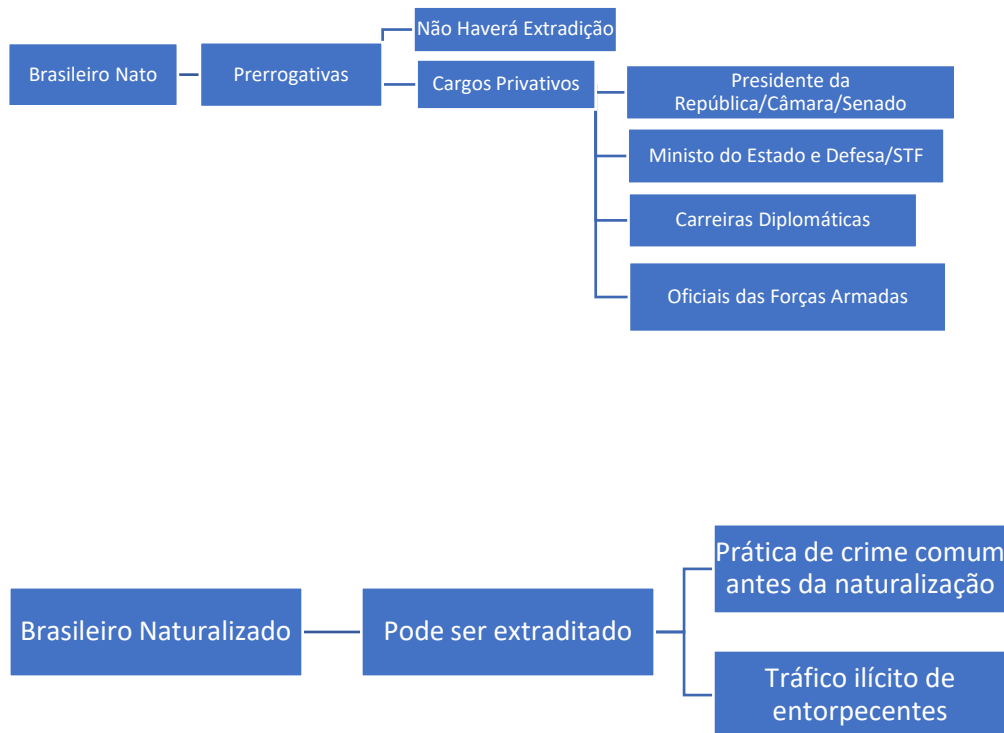
VIII – É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave

-> **Art. 9º** - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender

-> **Art. 10** – É assegurada a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação

-> **Art. 11** – Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores

Cidadania e Nacionalidade



-> **Art. 12** - Nacionalidade é o vínculo jurídico político que une uma pessoa a um estado e a cidadania é a participação do indivíduo no estado

- **Nato**

-> Nascidos no Brasil, desde que seus pais não estejam a serviço do país de origem

-> Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro que estejam a serviço do Brasil ou alguma organização internacional que tenha representatividade

-> Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro e sejam registrados no órgão competente (embaixada). Venham residir no Brasil e optem depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira

- **Naturalizado**

-> Estrangeiro que quer ser brasileiro

-> Naturalização automática: Não há opção, ser originário de um país de língua portuguesa, residência ininterrupta por 1 ano, idoneidade moral

-> Naturalização ordinária: Qualquer país, com exceção daqueles de língua portuguesa, residência ininterrupta por 15 anos, sem condenação criminal

-> Portugueses: Quase nacionalidade, é estrangeiro. Tiver direitos próprios equiparados (Estatuto de igualdade entre Brasil e Portugal) a brasileiros

- **Perda da Nacionalidade**

-> Vai perder a nacionalidade quem voluntariamente adquirir outra nacionalidade

-> Cancelamento da naturalização da pessoa que tenha exercido atividade nociva ao interesse nacional (terrorismo). O cancelamento só pode ser por decisão judicial transitado em julgado. Não existe o cancelamento por decisão administrativa

-> Não haverá perda da nacionalidade quando o brasileiro for obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira, como condição de permanência ou de exercício de direitos civis no país que ele está

- **Símbolos Nacionais**

-> BAHIAS:

I - Bandeira

II - Hino

III - Armas

IV – Selos

Da Administração Pública

-> **Art. 37** - A Administração Pública obedecerá ao LIMPE, e o seguinte:

I – Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros

II – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração

III – O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período

IV – Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego

V – As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento

VI – É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical

VII – O direito de greve será exercido nos termos da lei

VIII – A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para sua admissão

IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

X – A remuneração dos servidores públicos e subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices

XI – Teto nacional: Ministro do STF

I – Estados: Governador

II – Municípios: Prefeito

III – Exceções:

- a) Verbas ou despesas indenizatórias
- b) Possibilidade de redução obrigatória da remuneração quando ultrapassar o teto

XII – Os vencimentos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo

XIII – É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público

XIV – Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores

XV – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis

XVI – Acumulação de cargo: Prof + Prof; Prof + Tec; Sau + Sau (regulamentado)

XVIII – A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos

XIX – Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação

XX – Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias das entidades, assim como a participação delas em empresa privada

XXI – Ressalvados os casos especificados na lei, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações

XXII – As administrações tributárias da U, E, DF e M, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais

§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal

§4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos de seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa

§13 – O servidor titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem

-> **Art. 38** – Acúmulo de cargo com mandato eletivo:

I – Cargo + Mandato eletivo federal, estadual ou distrital: Ficará afastado de seu cargo

II – Cargo + Prefeito: Será afastado do cargo, sendo facultado optar pela remuneração do cargo ou prefeito

III – Cargo + Vereador: Compatibilidade de horário, receberá do cargo e vereador, sem compatibilidade de horário, deverá optar pela remuneração

IV – Em qualquer caso que exija o afastamento para o mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento

V – Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem

-> **Dos Servidores Públicos**

-> **Art. 39** –

§2º - A União, Estados e DF manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores, constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados

§3º - Quando a natureza do cargo exigir a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados

§4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória

§6º - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos

§9º - É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo

-> **Art. 40** – O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial

§1º - O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência será aposentado:

- a) Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições
- b) Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar
- c) No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, no âmbito dos Estados, DF e Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos

§4-B – Poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria para cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial, os expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde

§5º - Professor terão idade reduzida em 5 anos em relação ao §1º, C, ocupantes de cargo em magistério na educação infantil, fundamental e médio

§6º - Exceto as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria

§13 – Aplica-se ao agente público de cargo em comissão ou de cargo temporário, mandato eletivo ou emprego público, o RGPS

-> **Art. 41** – São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores de cargo efetivo

§1º - O servidor estável perderá o cargo:

- a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado
- b) Mediando PAD, assegurada a ampla defesa
- c) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa

§2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço

§3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento

-> **Art. 92** - São órgãos do Poder Judiciário:

-> STF

-> CNJ

-> STJ

-> TST

-> TRF e Juízes Federais

-> Tribunais do Trabalho

-> Tribunais Eleitorais

-> Tribunais Militares

-> Tribunais dos Estados, Municípios e Territórios

§1º - O STF, CNJ e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal

§2º - O STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional